

2 국민건강보험료 등 사후정산 관련 업무 개선

【현황】

- 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “집행기준”이라 함) 제18장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등)에 따르면,
 - 2012. 1. 1 이후 체결된 공사·용역 및 물품제조계약에 포함된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금¹⁾(이하 “국민건강보험료 등”이라 함)에 대하여는 대가지급 시 계약상대자로부터 납입확인서를 제출받아 사후 정산하도록 규정하고 있음.
- 사후 정산을 실시하기 위해서는 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등)에 의거, 입찰공고 시 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조²⁾에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 등을 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하고,
 - 집행기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납입여부를 최종 확인하고, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위³⁾ 내에서 최종 정산하여야 하도록 하고 있음.

1) 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용한다.(집행기준이 2016.12.31. 일 개정되면서 퇴직급여충당금이 추가됨)

1. 청소용역
2. 검침(檢針)용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원용역

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 용역으로서 기획재정부장관이 정하는 용역

2) 제73조(사후원가검토조건부 계약) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰전에 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③계약의 이행이 완료된 후에는 제9조 및 제2항의 규정에 의한 기준등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 한다.

3) 계약서 산출내역서의 국민건강보험료 등의 정산 차액과 이에 따른 제비용(일반관리비, 이윤, 부가가치세)

나. 국민건강보험료 등 사후정산 부적정

【문제점】

- 집행기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면, 국민건강보험료 등의 사후정산은 계약대금 지급 시 계약상대자로부터 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서 포함)를 제출받아 이를 확인하여 실시하도록 하고 있음.
- 따라서, 사업부서는 대가지급을 위한 검사 수행 시 국민건강보험료 등의 납입확인서를 계약상대자로부터 제출받아 이를 확인한 후 대가지급을 하여야 함.
- 그러나, [표 9]와 같이 최근 3년간 사후정산을 실시한 용역계약 7건 중 4건(전화예약(콜센터)업무위탁, 진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁, 시설관리, 청소용역)의 경우,
 - 사업부서는 정산대상 보험료의 납입내역을 확인할 수 있는 국민건강보험료 등의 납입확인서 대신 국민연금보험료 및 국민건강보험료의 완납(연체·체납) 여부만을 확인할 수 있는 “건강·장기요양보험 납부증명서” 또는 “4대 보험 납부증명서”와 계약상대자가 제출한 “급여명세서”를 확인하여 정확한 사후정산이 이루어지지 못하고 있음.

[표 9] 최근 3년간 주요 용역별 국민건강보험료 등 확인방법

구분	용역명	사업부서	확인 방법		
			납입 확인서	완납증명서	급여명세서
1	2017년 경비·주차관리 포함 용역	운영지원팀	○	○	-
2	전화예약(콜센터)업무위탁	원무팀	x	○	-
3	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	원무팀	x	○	-

구분	용역명	사업부서	확인 방법		
			납입확인서	완납증명서	급여명세서
4	시설관리	시설관리팀	X	○	○
5	청소용역	시설관리팀	X	○	○
6	전화(교환기 등) 관리	시설관리팀	○	○	-
7	근로자파견	인사관리팀	○	○	-

* 2017년 4월 부터 업체변경 후 실시

- 또한, 사후정산은 계약서 산출내역서 상에 계상된 국민건강보험료 등 단가에 일반관리비 등(잡비 및 이윤, 부가가치세)을 각각 가산하여 정산을 실시하여야 함.
- 그러나, [표 10]과 같이 전화예약(콜센터)업무위탁, 진료비수납(응급실 야간업무 등), 근로자파견 업무위탁 용역은 국민건강보험료 등 차액과 부가가치세만 정산하였음.
- 이처럼 국민건강보험료 등 납입확인서 미확인 및 일반관리비 등 정산 미반영으로 인하여 [표 10]과 같이 기 정산액에 반영되지 않은 미 정산액 13,457,961원이 발생하게 되었음.

[표 10] 최근 3년간 주요 용역별 국민건강보험료 등 사후정산 내역

(단위: 원)

용역명	대상기간	기 정산액 [A]	재 정산액 [B]	미 정산액 [B-A]	일반관리비 등 정산 반영 [†]	비 고
계		178,989,885	192,447,846	13,457,961		
전화예약(콜센터) 업무위탁	2016.04~2017.06	1,678,267	1,716,023	37,756	×	국민건강 보험료 등 납입 확인서 미확인
진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	2016.04~2017.06	5,516,420	5,529,558	13,138	×	
시설관리	2016.01~2017.06	44,294,770	44,210,542	△84,228	○	

용역명	대상기간	기 정 산 액 [A]	재 정 산 액 [B]	미 정 산 액 [B-A]	일반관리비 등 정 산 반영†	비 고
청소용역	2016.03~2017.06	96,245,122	97,033,151	788,029	○	
전화(교환기 등) 관리	2015.12~2017.06	5,925	5,925	0	○	
경비·주차관리	2017.4~2017.06	4,521,789	4,392,637	△ 129,152	×	
교육시설(화상회의 시스템 포함) 관리	2015.12~2017.06	0	207,476	207,476	×	사후정산 미실시‡
근로자파견	2016.02~2017.06	26,727,592	28,038,952	1,311,360	×	
이송반 업무위탁 용역	2015.12.22~2017.06	0	3,750,984	3,750,984	×	사후정산 미실시‡
조경관리	2015.12~2017.06	0	7,562,598	7,562,598	×	사후정산 미실시‡

* 재 정 산 액 : 일반관리비 등 반영 및 국민건강보험료 등 납입확인서 확인을 통한 재 정 산 금액

† 기 정 산 액에 일반관리비 등(잡비 및 이윤, 부가가치세) 반영 유무

‡ 사후정산을 실시하지 않아 계약기간의 국민건강보험료 등 사후정산액 전액 소급분 산출

※ 최근 3년중 사후정산의 대상기간은 입찰을 통해 계약이 체결된 이후부터 정산을 실시

※ 정보전산시스템관리용역의 국민건강보험료 등 사후정산은 2017-3차 정기감사 결과보고서 반영

○ 따라서, 간호본부, 운영지원팀, 인사관리팀, 시설관리팀, 원무팀, 교육훈련팀은 소관 용역에 대한 대가 지급 시 국민건강보험료 등 납입확인서 미확인 및 일반관리비 등 정산 미반영으로 인하여 발생한 정산액(총 13,671,341원)을 계약상대자로부터 회수하도록 하고, 정산오류 등으로 인해서 발생한 추가 지급액(총 213,380원)은 환급하도록 하며,

- 물류관리팀은 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 보험료 사후정산 기준 및 업무처리 절차 등을 담은 “보험료 사후정산 요령(지침)”을 마련하여 사업부서에 배포하고, 사업부서는 동 지침에 따라 사후정산이 적절하게 이루어지도록 업무에 철저를 기할 것.

[조치사항]

- 간호본부장, 운영지원팀장, 인사관리팀장, 시설관리팀장, 원무팀장, 교육훈련팀장은,

- 소관 용역의 대가 지급시 계약상대자로부터 미 정산된 13,671,341원을 회수하고, 213,380원을 환급 조치하기 바라며,

(시정, 회수 13,671,341원, 환급 213,380원)

- 향후, 대가지급을 위해 국민건강보험료 등의 사후정산을 실시할 경우 점수담당자는 반드시 보험료 납입확인서의 실 납부액과 계약서의 산출내역서의 금액의 차이를 확인하고 정산의 차액에 따른 부가 가치세뿐만 아니라 계약서에서 산출된 내역대로 일반관리비 및 이윤까지도 포함하여 정산하기 바랍니다. (통보)

- 물류관리팀장은,

- 보험료 사후정산 관련 문제가 발생하지 않도록 사후정산 기준 및 업무처리 절차 등을 담은 “보험료 사후정산 요령(지침)”을 마련하여 사업부서에 배포하기 바랍니다. (개선)